

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2289/2533

นางเข้า โตสารเดช กับพวก

โจทก์

นางสมพร ชอบคุย

จำเลย

นางเข้า โตสารเดช กับพวก โจทก์ทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า เนื่องจากจำเลยฎีกาเพื่อเป็นการประวิงคดีและการกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้จำเลยนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางประกันต่อศาลก่อนที่ศาลฎีกาจะรับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 221)

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้จำเลยส่งคืนหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) ให้แก่โจทก์ทั้งสี่ และเพิกถอนการซื้อขายและการจำนองออกจาก น.ส.3 ก. ทั้งหมดทุกฉบับ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยระหว่างพิจารณา โจทก์ที่ 2 ถึงแก่กรรม นางแจ่ม โตสารเดชขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยประเด็นแห่งคดีแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา (อันดับ 209)

โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 216)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะให้จำเลยวางประกันในกรณีเช่นนี้ จึง
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะให้จำเลยวางประกันในกรณีเช่นนี้ จึง
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>